

1500126-27.2021.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... cidade de Passos/MG, após sofrer o furto de dez cabeças de gado, sendo nove novinhas da raça girolando e um touro da raça GIR, tomou conhecimento que a pessoa de Luismar teria sido preso em flagrante delito em uma tentativa de furto na cidade de Pratápolis, apontando a cidade de Patrocínio Paulista, como sendo a cidade para qual os animais teriam sido transportados para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500126-27.2021.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-27.2021.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2108095/2021 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 12145057 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 226/21/311 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA, 2108095 - DEL.POL.PATROCINIO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO BARBOSA DE ASSIS FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO, vulgo "Toninho", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso no artigo 180-A, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, em data incerta, mas com certeza anterior ao dia 06 de abril de 2022, por volta das 14h34, na Fazenda Sapucaí, na cidade e comarca de Patrocínio Paulista, ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO, vulgo "Toninho", adquiriu e manteve em depósito com a finalidade de produção ou de comercialização, os semoventes domesticáveis de produção, sendo 9 bovinos da vítima Paulo Roberto Alves; 3 bovinos da vítima Lazaro Divino da Silva e 13 bovinos da vítima José Vilela dos Reis, que sabia ou devia saber serem produtos de crime. Segundo se apurou, os semoventes foram subtraídos no Estado de Minas Gerais, entre

os dias de 28/02/2021 até 23/03/2021 e foram localizadas e apreendidas na fazenda Sapucaí, arrendada pelo denunciado ANTÔNIO BARBOSA, vulgo "Toninho".

A vítima Lázaro, arrendatário de uma propriedade rural situada na cidade de Passos/MG, após sofrer o furto de dez cabeças de gado, sendo nove novinhas da raça girolando e um touro da raça GIR, tomou conhecimento que a pessoa de Luismar teria sido preso em flagrante delito em uma tentativa de furto na cidade de Pratápolis, apontando a cidade de Patrocínio Paulista, como sendo a cidade para qual os animais teriam sido transportados para o denunciado TONINHO. Na data dos fatos, compareceu no local acompanhado dos policiais civis e reconheceu e lhe foi entregue uma vaca branca e preta acompanhada de seu bezerro que havia parido, e uma novilha de sua propriedade, que estavam no pasto da fazenda Sapucaí.

A vítima Paulo Roberto, proprietário de uma fazenda situada na cidade de Fortaleza de Minas/MG, em meados de março de 2021, sofreu o furto de doze vacas girolando e um boi mestiço de Holandês com Nelore. Na data dos fatos, também compareceu na fazenda Sapucaí e reconheceu e resgatou sete vacas e duas novilhas que haviam sido subtraídas.

A vítima José Vilela, proprietário de uma fazenda situada na cidade de Alpinópolis/MG, no dia 23/03/2021 sofreu o furto de dezesseis garrotes, em sua maioria da raça nelore. Na data dos fatos, compareceu na fazenda Sapucaí acompanhado de seu filho André Marques Vilela e reconheceu e resgatou treze dos dezesseis animais subtraídos de sua propriedade. Foram juntados os Autos de depósito dos animais, fls. 08/15 e os Autos de Avaliação, fls. 68/71 e fls. 154/155.

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 194/198. A denúncia foi recebida (fls. 204/206) e designou-se audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação- vítimas do furto precedente, testemunhas e, ao final, foi interrogado o acusado.

Em sede alegações finais, nos termos do art. 403, caput, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu que a ação penal fosse julgada procedente.

Indicou que a materialidade e autoria do crime estão comprovadas, retomou os elementos de prova oral e apontou que o acusado não esclareceu sobre o fato de não ter apresentado nenhum elemento probatório que comprovassem suas alegações. Ao mesmo tempo, o réu em juízo afirmou que tinha certa experiência nos negócios de gados inclusive frequentava leilões, entretanto adquiriu os animais sem qualquer comprovante de pagamento, nota fiscal ou recibo que justificaria a boa-fé, ainda, não apresentou nos autos qualquer guia de transporte de animais - GTA, documento oficial e de emissão obrigatória para o trânsito intradistrital e interestadual de animais para qualquer finalidade (abate, cria, engorda, reprodução, exposição, leilão, esporte e outros).

Apontou, ainda, que a receptação dos animais está devidamente comprovada, não restou dúvidas que as três vítimas se dirigiram até ao local no período noturno e reconheceram imediatamente cada um de seus semoventes que tinham sido subtraídos anteriormente de suas propriedades e que estavam juntos com outros gados desconhecidos, também, porque o acusado tinha ciência da inequívoca origem espúria dos animais, pois sua versão é inverossímil e desprovida de qualquer respaldo probatório, demonstrando, em verdade, a mera tentativa de esquivar-se dos efeitos da lei penal. Sustentou que o acusado adquiriu os animais sabendo de sua origem ilícita, bem como que não há prova de boa-fé na aquisição dos animais, até porque o acusado não procurou o suposto vendedor após a perda da posse dos gados para obtenção do valor pago, o que adquirente de boa-fé certamente faria. Além disso, o pretexto da existência de que quatro animais depositados pela autoridade policial à vítima José Vilela, na verdade seriam de sua propriedade, sequer descreveu tais animais em juízo, diferentemente da vítima José Vilela, que ao ser indagado, detalhou as características físicas dos animais, inclusive o gado com chifre e foi categoricamente enfático ao dizer que apenas embarcou os gados que eram de sua propriedade.

Quanto à dosimetria, requereu fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu é primário. No segundo momento de aplicação da pena não há atenuantes ou

agravante a serem consideradas. Na terceira fase, não há que se falar em diminuição ou aumento de pena. As penas devem ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal. Quanto ao regime de cumprimento da pena, requereu a fixação do regime semiaberto, sendo inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Já a defesa requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sustentou que os animais não foram apreendidos com o réu, bem como que quem efetuou a venda dos animais foi a pessoa de nome Luismar. De modo subsidiário, requereu o reconhecimento da tipicidade em sua modalidade culposa, e o direito ao recurso em liberdade. Por fim, pugnou pela restituição dos animais que alegou ser de propriedade do réu.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal do réu ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO, vulgo "Toninho", como incurso nas penas previstas quanto ao crime de receptação de animais, nos moldes do artigo 180-A, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito patrimonial é comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, autos de depósito de fls. 08/09, 10/11, 14/15, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, boletins de fls. 16/28, auto de avaliação de fls. 154/155, relatório final de fls. 156/158, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Do mesmo modo, a autoria se revelou indubitável.

Com efeito, a testemunha Paulo Roberto Alves, vítima do furto, em juízo, disse que foi vítima de um furto de 13 cabeças de gado, recuperou 10 dessas, morava em um sítio em Fortaleza de Minas. Por volta de março do ano atrasado, notou que foram furtadas algumas cabeças de gado. Encontrou algumas das cabeças em uma Fazenda em Patrocínio Paulista, na propriedade de Toninho. Foi levado até lá pela polícia civil, ficou sabendo através da polícia. Suportou prejuízo de mais de treze mil reais. Não se recorda do nome da fazenda, mas reconheceu o gado na propriedade na hora. Não tinha ninguém no local no dia em que achou o gado. Tinha apenas um rapaz que trabalhava lá, estava no barracão para tirar leite. Todo o seu gado tinha marca. Não conhece Antonio Barbosa de Assis. Um rapaz tinha dito que fecharia uma vaca que faltava- que tinha se perdido no meio das canas, voltou lá depois de uns cinco dias e buscou o animal. Tem comprovante de que era proprietários dos animais. Nega que tenha pegado animais que não eram seus.

A testemunha Lazaro Divino da Silva, também vítima do furto, narrou que um vizinho lhe telefonou e disse que tinham estourado a porteira e furtaram animais, eram 10 vacas, novilhas. O furto ocorreu por volta de fevereiro, ano esse ano fez um ano. Chegaram ao gado em Patrocínio Paulista por meio de investigações. Estavam roubando na Prata, os policiais viram pelo caminho, placa e nome do motorista que seriam os mesmos que furtaram os animais em sua propriedade. Vieram a Patrocínio e encontraram gados de todos os que teriam sido furtados, inclusive gado de Paulo, da Fortaleza. Teve prejuízo de mais de cinquenta mil reais. Recuperou apenas duas cabeças de gado. Reconheceu porque elas tinham a sua marca. Ele, Paulo e um rapaz "da Ventania" voltaram a Patrocínio para identificarem os animais. Não conhece ninguém de nome Toninho. Pegou apenas duas vacas que identificou como sua. Não sabe o que ocorreu com as demais cabeças de gado que havia no local.

A testemunha José Vilela dos Reis, vítima do furto dos animais, disse em juízo que foram encontrados treze cabeças de gado suas em Patrocínio Paulista. Disse que foram furtados de sua propriedade dezesseis garrotes. Entraram e levaram os animais, chegou no outro dia, e estavam faltando dezesseis cabeças de gado. Entrou em contato com a Polícia Civil e foi até Patrocínio Paulista para identificar o gado. Seu gado tinha a marca J2, por isso identificou os animais como seu. Fábio bateu toda a papitada certinho para que ele levasse os animais de volta. Não

conseguiu recuperar três gados, não sabe especificar o total do prejuízo sofrido. Tem certeza que os treze animais que recuperou eram seus, pois tinham a marca de "J2". Questionado pela defesa, disse que apenas um dos animais não tinha marca, os demais tinham marca. Fábio quem disse que poderia levar o gado. Não conhece Antônio Barbosa de Assis Filho. Todo o gado que levou era seu, ele reconheceu todos. O que não foi marcado, foi porque não deu tempo de marcá-lo, tinha comprado de um vizinho seu, de nome Pedro.

A testemunha de acusação André Marques Vilela narrou em seu depoimento que é filho de José Vilela. Confirmou que foram furtadas dezesseis cabeças de gado. No dia do furto, os policiais de Alpinópolis foram lá para registrar a ocorrência. Postaram em um grupo de rede social sobre o furto, informando que o gado tinha a marca J2. Um conhecido entrou em contato e comunicou que havia em Patrocínio Paulista um gado apreendido com a marca J2. Entraram em contato com o inspetor Fábio e ele quem diligenciou sobre o gado em Patrocínio Paulista. Foi direto à Delegacia e Fábio os levaram diretamente à propriedade onde estavam os animais. Identificaram os animais como seus, mas tinha mais gado no local. Tinha 13 cabeças de gado que reconheceram como seus. Havia uma ou duas cabeças que não possuíam marca, mas seu pai reconheceu os animais porque tinha amplo contato com os animais e os identificou. Não sabe mencionar a totalidade dos prejuízos. Voltaram a Patrocínio em outro momento após identificarem o gado. Não conhece Antônio de Assis Filho, "Toninho". Questionado, disse que nem sempre o gado é marcado logo que chega à propriedade, nem todos são marcados. Nega haver a possibilidade de seu pai ter levado algum gado "enganado", pois seu pai conhece bem cada animal, e deve ter comprado recentemente de algum vizinho.

Em sequência, a testemunha de acusação, o policial militar Arthur Henrique Figueiredo Vaz Inácio disse que participou da parte operacional, ajudando no deslocamento das vítimas até Patrocínio Paulista para identificação dos animais. No primeiro dia, não conseguiram trazer os animais, apenas houve o reconhecimento. Retornaram após para o embarque dos gados. Tinha uma pessoa na propriedade que ajudou no reconhecimento. Não se recorda de como o gado teria sido encontrado em Patrocínio. Não se recorda dos nomes. Mas recorda-se que eram três vítimas, elas reconheceram os animais com convicção sobre cada um de seus animais, inclusive descreveram suas características.

O policial civil Fábio Bernardes Ferreira de Santana, testemunha de acusação, narrou que está lotado em Passos-MG. À época dos fatos, estava havendo a ocorrência de muitos casos de furtos de gado na região. Diligenciaram e fizeram as investigações a partir do contexto do furto à vítima Lázaro. Identificaram um caminhão de cor branca. Obtiveram informações de que o gado teria sido levado para Patrocínio. Luismar, motorista do caminhão branco é quem indicou o caminho à propriedade onde tinha deixado os animais. Na primeira noite de apreensão de gados, a notícia correu e as vítimas se prontificaram para identificar os animais. Cada uma das vítimas reconheceu seus animais, inclusive, José Vilela tinha gados marcados e alguns não marcados. Tinha um caseiro na propriedade, mas não se recorda do nome dele, ele estava no local no segundo dia, não no primeiro. Encontraram policiais militares lá na propriedade em Patrocínio Paulista. O gado foi encontrado às margens da propriedade vizinha. Sabe que Antônio Barbosa de Assis Filho seria proprietário da fazenda, o caseiro quem lhe informou, que disse que ele tinha deixado os animais lá. A primeira informação da ocorrência foi através de grupos de whatsapp, mas essas informações já teriam circulado nos grupos da região. Não se recorda da marca dos animais de José Vilela, mas a autoridade policial decidiu pelo depósito dos animais a cada uma das vítimas. Não se recorda de ter havido algum animal sem marca, mas corrobora o teor dos autos de apreensão. O caseiro teria arrendado parte da fazenda de Antônio e disse que ele teria deixado os animais no local. Não demonstrou espanto. Acredita que Antônio era proprietário da fazenda, mas ocupava apenas a sede. O caseiro mesmo quem repassou as informações sobre Antônio ser proprietário da área. Diligenciaram por três ou quatro dias, mas não localizaram Antônio, somente em momento posterior é que conseguiram contato por uma advogada.

A testemunha de acusação Luís Antônio de Souza, em juízo, disse que foi

arrendatário da Fazenda Sapucaí pelo período em torno de dois anos, arrendou de Toninho, Antônio. Depois de um ano do início do arrendamento, descarregaram gado na propriedade, mas não estava lá na época. Toninho disse que tinha adquirido o gado, estava sob a responsabilidade de Toninho. Apareceram pessoas lá e reconheceram o gado como sendo delas. Esses animais seriam os que Toninho teria deixado na propriedade. Chegou a ver várias pessoas lá reconhecendo os gados. Recorda-se de Paulo, pois conversou bastante com ele, ele identificou os animais pelas marcas. Não se recorda das marcas dos gados. Conhece Antônio há cerca de três anos. Sabe que ele comprava algumas cabeças de gado e vendia, ganhava em cima da negociação. Não se recorda de José Vilela, não tem conhecimento de que Antônio comprava gado roubado. Conversou depois com Antônio e ele disse que não sabia que o gado seria furtado.

Em sequência, a testemunha de acusação Luismar Isaac da Silva Costa, em juízo, narrou que um policial o abordou quando estava transportando um gado para o Estado de São Paulo, para Patrocínio Paulista, iria encontrar com o comprador na rodovia. Recebeu a ligação de um número de DDD16 para realizar o transporte. Fez o transporte de Pratápolis para Patrocínio Paulista, onde encontrou um cara em um carro modelo gol, não se recorda do nome, mas crê que era funcionário do dono da Fazenda. Desembarcou o gado e voltou para Minas. Quando estava detido na delegacia de Passos, foi colocado na viatura e indicou a localização da fazenda, mas os policiais já sabiam onde era. Disse que foi levado para que confirmasse que foi lá o local onde deixou o gado. Não se recorda do nome da Fazenda, estava à noite. Não se recorda de ter conversado com Antônio Barbosa. Não recebeu nenhuma nota sobre o transporte dos animais.

Por fim, o acusado ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO, durante o seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, disse que os fatos são verdadeiros. Disse que comprou o gado de Luismar, o conheceu de um leilão na cidade. Luismar teria dito que fazia frete e sempre estava vendendo gado também. Luismar lhe vendeu o gado para que pagasse depois. Pagou 37 mil em dez vacas nelores, pagou em cheque e dinheiro. Tinha pegado um cheque de um rapaz para quem tinha vendido um carro. Esse rapaz o tinha pagado em dinheiro pela compra de uma hillux, mas o veículo nem passou pelo seu nome. Fez a corretagem de um sítio e a camionete entraria na negociação, valia 90 mil reais, negociou o sítio por cerca de 400 mil reais, por corretagem. Vendeu a camionete por 120 mil reais. O rapaz pagou em dinheiro, cheque e parcelou o restante, o rapaz se chama Ronei Donizete dos Santos. Não sabia que o gado era fruto de furto. Questionado, disse que tinha experiência com negociações de corretagem. Chegou a vender gado para o outro arrendatário. Questionado, disse que não tem comprovantes da compra dos animais.

Ante a prova oral produzida, em que pese a versão exculpatória apresentada pelo acusado, é evidente a adequação típica da conduta do acusado ao tipo criminal correspondente ao crime de receptação de animais.

Tem-se, quanto à tipicidade, que dispõe o artigo 180-A, do Código Penal, que se configura o crime de receptação de animais quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, te em depósito ou vende, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovado que o acusado adquiriu e manteve em depósito com a finalidade de produção ou de comercialização, os semoventes domesticáveis de produção discriminados na denúncia e autos de depósito/ exibição contidos nos autos. Isso porque, no sentido do fundamentado pelo Ministério Público, o acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição lícita dos animais encontrados e apreendidos em sua propriedade rural.

O conjunto probatório dos autos comprova a ocorrência dos furtos dos semoventes pertencentes às vítimas, as quais narraram em solo judicial, com riqueza e precisão de detalhes, que identificaram instantaneamente os animais encontrados na propriedade do acusado. Destaco, ainda, que, em juízo, as vítimas dos furtos confirmaram solidamente que reconheceram cada um de seus animais pois estes encontravam-se com a marca que cada proprietário realizava individualmente em todos os seus semoventes.

Todas as vítimas dos furtos confirmaram com solidez que reconheceram instantaneamente os seus animais, e negaram terem se apropriado de qualquer semovente que não fosse seu, repudiando, firmemente, a narrativa do acusado de que teriam os proprietários dos animais levado alguns dos seus por engano. Ademais, a juntada do recibo genérico pela defesa às fls. 338 dos autos não sustenta precisamente referida alegação trazida pelo réu em sua resposta à acusação e também em alegações finais, visto que traz apenas de forma genérica a compra de "04 cabeças de gado, 01 nelore e 03 garrotes" sem especificar características que poderiam infirmar as declarações detalhadas das vítimas do furto.

Aliás, referida juntada, somada à toda argumentação trazida pela combativa Defesa, conduz à própria fragilização da narrativa do acusado sobre não saber acerca da origem ilícita dos animais adquiridos, segundo ele, da pessoa de nome Luismar. Em outras palavras, torna-se pouco crível a esse juízo que o acusado tenha formalizado a alegada compra de 04 animais, conforme indicado no recibo anexado às fls. 338, e não tenha exigido nenhum tipo de comprovante de formalização da aquisição dos animais junto a Luismar, cuja operação de compra foi maior (mais de dez animais).

Se não bastasse, destaco que o acusado, em solo judicial, assumiu ter experiência com operações de corretagem (de relevantes valores, acentuo) e, inclusive, com a compra e venda de animais. A testemunha de acusação Luís Antônio de Souza, em juízo, confirma essa experiência do réu dizendo que "conhecia Antônio há cerca de três anos. Sabe que ele comprava algumas cabeças de gado e vendia, ganhava em cima da negociação".

Para este juízo, portanto, no sentido das ponderações redigidas pelo Ministério Público, tem-se que todos os elementos dos autos conduzem à inafastável conclusão de que o acusado tinha pleno conhecimento da irregularidade dos semoventes adquiridos, tanto que a venda sequer foi formalizada por qualquer instrumento particular e não há dúvidas de que os animais apreendidos pela autoridade policial eram todos os furtados pertencentes às vítimas, as quais confirmaram devidamente em juízo serem proprietárias desses.

Diante da ausência de mínima comprovação de cautela e boa-fé, tem-se que o próprio acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar a procedência lícita dos animais. O acusado os adquiriu conscientemente, de forma totalmente irregular e incoerente tendo em vista sua experiência com operações de compra e venda e, inclusive, corretagem, e ignorou que, dadas as circunstâncias da aquisição dos animais, a veracidade fática da venda "informal" dos semoventes traduziria a clara origem ilícita desses.

Nesse sentido compreende o E. TJSP:

"Apelação. Receptação de animais. Condenação. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas e por atipicidade da conduta pela falta de dolo. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendido na posse de dois novilhos, avaliados no total de R\$ 2.600,00, sem apresentar qualquer documentação inerente à aquisição lícita do bem, adquiridos de um caseiro da propriedade rural da vítima. Condenação mantida. Pena já fixada no piso legal. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501060-57.2019.8.26.0360; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)"

"Receptação de animal - Aquisição e venda de semovente domesticável de produção, sabidamente produto de ilícito comprovada, com a finalidade de comercialização - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Pena e regime fixados com critério - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0001869-29.2017.8.26.0575; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)"

Sublinho ainda que o policial civil Fábio Bernardes Ferreira de Santan, ouvido em

juízo, confirmou que, "à época dos fatos, estava havendo a ocorrência de muitos casos de furtos de gado na região. Diligenciaram e fizeram as investigações a partir do contexto do furto à vítima Lázaro. Identificaram um caminhão de cor branca. Obtiveram informações de que o gado teria sido levado para Patrocínio. Luismar, motorista do caminhão branco é quem indicou o caminho à propriedade onde tinha deixado os animais. Na primeira noite de apreensão de gados, a notícia correu e as vítimas se prontificaram para identificar os animais. Cada uma das vítimas reconheceu seus animais, inclusive, José Vilela tinha gados marcados e alguns não marcados".

Ademais, a testemunha corroborou a certeza de que a propriedade pertencia ao réu ao dizer que "havia um caseiro na propriedade, mas não se recorda do nome dele, ele estava no local no segundo dia, não no primeiro. Encontraram policiais militares lá na propriedade em Patrocínio Paulista. O gado foi encontrado às margens da propriedade vizinha. Sabe que Antônio Barbosa de Assis Filho seria proprietário da fazenda, o caseiro quem lhe informou, que disse que ele tinha deixado os animais lá. "

No mais, conforme já explorado acima, a testemunha Luís Antônio de Souza, também confirmou a versão trazida pelo policial ao dizer em seu depoimento que "descarregaram gado na propriedade, mas não estava lá na época. Toninho disse que tinha adquirido o gado, estava sob a responsabilidade de Toninho. Apareceram pessoas lá e reconheceram o gado como sendo delas. Esses animais seriam os que Toninho teria deixado na propriedade."

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento do policial, que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações ou colocar em dúvida sua imparcialidade, vez que são estes investidos pelo Estado desta função repressora. E é este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/8/2022.)"

Denoto ainda que não há elementos nestes autos para acreditar que o policial quisesse prejudicar o réu, ou que o seu relato não fosse digno de confiança. Como se sabe, no crime de receptação, o dolo é de difícil comprovação, razão pela qual, havendo a apreensão do bem em poder do suspeito, o ônus da prova é invertido no tocante a posse de boa-fé, impondo ao acusado a prova dos fatos que alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (Apelação Criminal nº 0000726-89.2019.8.26.0589)

No caso dos autos, constata-se que o acusado não comprovou a aquisição dos animais, e nem procurou, posteriormente ao fato, a devolução das alegadas quantias que

teriam sido pagas a Luismar- o que, conforme frisou o Ministério Público, retrataria a sua boa-fé na aquisição dos semoventes e traduziria o seu inconformismo com eventuais prejuízos financeiros suportados.

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova” (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543)

O conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita dos animais que estavam em sua propriedade, cabendo a ele comprovar a aquisição lícita dos animais, o que não ocorreu. Além disso, o acusado não apresentou notas fiscais, contrato ou qualquer outro elemento hábil de transação comercial, a fim de comprovar a sua boa-fé na aquisição dos animais. E isso, somado às circunstâncias narradas na inicial acusatória, reforça o decreto condenatório ante a existência dos relevantes indícios acima já abordados. Nesse mesmo sentido:

“A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito ” (TJSP, RT 717/385)

Portanto, ponderados e analisados os pontos acima dispostos, tem-se que a negativa de autoria do acusado não tem força para infirmar o robusto ao acervo probatório produzido nos autos em seu desfavor.

Assim, ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, concluo pela responsabilidade penal do réu ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO como incurso no artigo 180-A, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois restou bem configurado que sua conduta possui adequação típica, tanto em relação à materialidade, quanto à autoria.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com CULPABILIDADE normal à espécie; possui bons ANTECEDENTES; não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; os COMPORTAMENTOS DAS VÍTIMAS se mostraram neutros e não devem ser valorados.

Logo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 02 anos de reclusão, bem como 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena-base fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena acima fixada de 02 anos de reclusão, bem como 10 dias-multa.

Entretanto, reconhecido o concurso material de delitos, na forma do artigo 69, do Código Penal, considerando a existência de três crimes autônomos contra três vítimas distintas, fixo a pena definitiva do acusado em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa.

Estabeleço a quantia de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa (art. 49, § 1º, CP), vez que não há nos autos provas das condições econômicas do acusado.

Ante o montante da pena privativa de liberdade acima fixado, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do quantum da pena fixada, não tem o condenado direito à substituição da



pena privativa por penas restritivas de direitos, que certamente não se revelariam adequadas e suficientes para atingir as finalidades da pena, quais sejam: a prevenção geral especial e retribuição.

Pelo mesmo motivo, deixo de suspender a execução da pena privativa de liberdade (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal), por se mostrarem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o acusado ANTÔNIO BARBOSA DE ASSIS FILHO (R.G.: 12.018.803) como incurso no artigo 180-A, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 06 anos de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, fixados no patamar mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Solto durante o processo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque, após a instrução, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores de custódia cautelar.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03.

Com o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE/SP, para fins do artigo 15, VI, da CF/88;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD), noticiando as condenações;

Intime-se o sentenciado a pagar, voluntariamente, a multa aplicada, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal;

Expeça-se guia de execução penal.

Dispensado o registro, nos termos do artigo 72, § 6º, das NSCGJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Patrocínio Paulista, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA